

المحاضرة السادسة : المنهج التجريبي

تمهيد

ظهر المنهج التجريبي على يد " فرنسيس بيكون Francis Bacon " عقب الانتقادات التي وجهت للمنهج الاستدلالي، و قد أحدث منعرجا هاما في تاريخ العلم مما أدى بالبعض الى القول أن العلم الذي لا يخضع للتجربة ليس بعلم.

أولا : تعريف المنهج التجريبي

تعددت التعاريف المتعلقة بالمنهج التجريبي، نذكر من بينها:

انه " المنهج المستخدم حينما نبدأ من وقائع خارجة عن العقل سواء كانت خارجة عن النفس اطلاقا أو باطنة فيها ".

و عرف أيضا " سلوك علمي من أجل الوصول الى الحقيقة و تحصيلها وتفسيرها و التنبؤ بها والتحكم فيها".

المنهج التجريبي هو منهج ملاحظة الواقع و تحليله و اجراء التجارب المادية الملموسة عليها، ينطلق من جزئيات خاصة ثم ينتقل الى التعميم.

المقصود بالتجربة أن يجعل الباحث حدثا معيناً يحدث تحت ظروف معروفة - المتغير التجريبي - مع استبعاد جميع التأثيرات الخارجية قدر الإمكان، بحيث يكون باستطاعته ملاحظة ذلك بدقة حتى يمكنه اكتشاف العلاقات السببية بين الظواهر.

هذا ما يجعل البحث التجريبي في البحث العلمي أقرب المناهج الى الطريقة العلمية الصحيحة و الموضوعية و اليقينية في البحث عن الحقيقة و اكتشافها، تفسيرها، التنبؤ بها و التحكم فيها.

يمتاز المنهج التجريبي بالخصائص التالية :

- المنهج التجريبي أقرب المناهج الى الطريقة العلمية.
- هو منهج علمي خارجي لأنه يعتمد على التجربة الخارجة عن العقل.
- النتائج المتحصل عليها بواسطته مطابقة للعقل و الواقع لأنه منهج موضوعي.

ثانيا : مراحل سير المنهج العلمي

يقوم المنهج التجريبي على ثلاث مراحل تتمثل في :

- 1- **مرحلة التعريف و التصنيف** : يجب على الباحث أن يعرف الظاهرة المدروسة و يحدد الزاوية التي ينظر منها لتلك الظاهرة، ثم يقوم بتصنيفها في شكل فصائل لتسهيل دراستها.
- 2- **مرحلة التحليل** : يقوم الباحث بتحليل الظاهرة بطريقة علمية وكشف الروابط والعلاقات بين أجزائها بداية بوضع فروض ثم عملية التجريب للوصول لصحة الفروض.
- 3- **مرحلة التركيب** : يركب الباحث و ينظم نتائج التجارب الجزئية و يستخرج القوانين النظرية، تبدأ المرحلة التركيبية من الخاص الى العام لاستخراج قوانين وقواعد عامة تحكم الظاهرة .

ثالثا : أسس المنهج التجريبي

تتمثل أسس المنهج التجريبي في الملاحظة، الفرضية و التجربة.

- 1- **الملاحظة العلمية** : يقصد بها مراقبة الأحداث والظواهر بأسلوب علمي منظم وهي التي تقود الى وضع الفرضيات و الى حتمية اجراء عملية التجريب على الفرضيات لاستخراج القوانين والنظريات العلمية التي تكشف و تفسر الظواهر و تتحكم فيها.

أهم ما يشترط في الملاحظة:

- أن تكون كاملة شاملة لكل أجزاء الموضوع وكافة العوامل والوقائع والأسباب و الظواهر المرتبطة بها و تأثيراتها المتبادلة.
- يجب أن تكون الملاحظة واعية منظمة ودقيقة للظواهر و الأشياء ، و وضع مخطط لذلك إضافة لتسجيل النتائج في الوقت المناسب.
- يجب أن تكون نزيهة و موضوعية.
- يجب أن يتمتع الباحث بالقدرة و التأهيل العلمي على الملاحظة العلمية و ملما بالجوانب النظرية للموضوع.

2- الفرضيات : تعرف بأنها " تخمين ذكي أو استنتاج ذكي يصوغه الباحث و يتبناه لشرح بعض ما يلاحظه من الحقائق و الظواهر ". الفرضيات تبقى مجرد اقتراحات لا تزال بمعزل عن التجربة لذا تتطلب الفحص و الاختبار للتأكد من صحتها.

يشترط في الفرضية بعض الشروط أهمها :

- يجب أن تكون ناتجة عن ملاحظة علمية أي تتسم بالواقعية.
- يجب ألا تتعارض مع الحقائق العلمية المعروفة.
- يجب أن تكون قابلة للتجريب العقلي و المادي.
- الوضوح، و الدقة و الابتعاد عن الغموض عند صياغة الفرضيات.
- الموضوعية و عدم تحيز الباحث عند طرحه للفرض لأن ذلك يؤثر في صدق الاختبار.

3- التجريب : بعد عملية انشاء الفرضيات تبدأ عملية التجريب بناء على الفرضيات لإثبات مدى صحتها بحيث يستبعد الفرضيات الزائفة التي يثبت يقينا عدم سلامتها و صحتها لتفسير الظواهر و الواقع علميا باستخدام الأدوات و الخطوات و الشروط الملائمة.

تعتبر المرحلة النهائية لإنتاج القوانين العلمية و نظرياته و التعرف على القوانين الداخلية الذاتية الكامنة في الظاهرة و تحركها وتنتج تفاعلاتها داخليا و خارجيا.

رابعا : تطبيقات المنهج التجريبي في الدراسات القانونية

أصبحت العلوم القانونية والإدارية ميدانا خصبا للمنهج التجريبي تزامنا مع ازدهار النزعة العلمية التجريبية على حساب النزعة العقلية التأملية الفلسفية التي تراجعت.

طبق هذا المنهج في البحوث والدراسات في ميادين لها علاقة وطيدة بالقانون كعلاقة الظواهر الاجتماعية بالقانون مثل مبادئ تقسيم العمل و البيئة الاجتماعية والاقتصادية و دراسة الظواهر التاريخية والاجتماعية مثل ظواهر الدولة، الأسرة والتنظيم الإداري و علاقات العمل...الخ...

اعتمد على المنهج التجريبي بشكل بارز في العلوم الجنائية في دراسة الظواهر مثل الجريمة و أسبابها، المخدرات و فلسفة التجريم ... وكذلك في العلوم المساعدة لعلم الاجرام كالطب الشرعي الذي يبحث في المسائل القانونية التي تتطلب المعلومات البيولوجية، التشريح للكشف عن أسباب الوفاة، و علم الوراثة و كذلك الطب العقلي...

